

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 24/2017/HC-PT

Ngày 03/3/2017

*V/v kiện quyết định hành chính, hành vi
hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai*

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Xuân Thành

Các Thẩm phán: Ông Phạm Tấn Hoàng

Ông Võ Ngọc Thông

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuý Kiều, Thư ký Toà án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn Văn Cường, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa

Vào ngày 03 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 34/2016/TLPT-HC ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc “*Kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai*”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 30/2016/HC-ST ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 34/2017/QĐPT-HC ngày 09 tháng 02 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1936 có mặt.

Địa chỉ: thôn A, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị V, sinh năm 1963, có mặt.
(Được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 28 tháng 6 năm 2016)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn H – Văn phòng Luật sư T, tỉnh Quảng Nam (có mặt).

Địa chỉ: thôn A, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Văn T- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam, có đơn xin xét xử vắng mặt.

(Được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 28 tháng 9 năm 2016)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Ông Trần Đình M – Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện N (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện tại phiên toà, như sau:

Gia đình bà Nguyễn Thị L quản lý, sử dụng hai thửa đất nông nghiệp trồng lúa tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam là thửa số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích 601,4m² và thửa số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² (hồ sơ đo đạc năm 2009). Năm 1999, Nhà nước làm đường DH6 làm vỡ cống, gây ngập úng toàn bộ khu vực. Nhân dân nhiều lần có ý kiến phải có biện pháp khắc phục, giải quyết cho dân nhưng nhiều năm qua không có cơ quan nào đứng ra giải quyết. Tháng 8/2014, thửa đất số 62 và 74 của bà L bị san lấp để xây dựng Trường mẫu giáo công lập BM (cơ sở 2) nhưng bà L không biết gì về thủ tục thu hồi, không có quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường thiệt hại và không có sự đền bù, hỗ trợ nào.

Bà L khiếu nại thì được UBND xã T ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 và UBND huyện N giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 có nội dung không công nhận khiếu nại của bà L và giữ nguyên hành vi hành chính tiếp tục xây dựng Trường mẫu giáo công lập BM cơ sở 2 cho đến khi hoàn thành. Không đồng ý bà L khởi kiện vụ án hành chính tại TAND huyện N yêu cầu hủy một phần Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ngày 24/3/2015 của Trường Mẫu giáo công lập BM và buộc UBND huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ cho gia đình bà L theo đúng quy định của pháp luật. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 12/2015/HC-ST ngày 17/9/2015 của TAND huyện N nhận định: “chủ đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo BM cơ sở 2 là Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện N” (trang 5 bản án); đồng thời tuyên hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 06/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của Chủ tịch UBND xã T và hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 2106/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND huyện N.

Bà L tiếp tục khiếu nại thì được UBND huyện N ban hành văn bản số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 trả lời với nội dung không chấp nhận bồi

thường diện tích đất nằm trong Dự án xây dựng Trường Mẫu giáo công lập BM xã T. Đến nay bà L được biết trong số 4.020m² đất mà UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi giao cho Trường Mẫu giáo công lập BM sử dụng để xây dựng cơ sở 2 tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 có cả thửa số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích 601,4m² và thửa số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² của bà. Vì vậy, bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy văn bản số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của UBND huyện N và buộc UBND huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cho gia đình bà L đối với các thửa đất số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích 601,4m² và thửa số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Tại văn bản số 972/UBND-TNMT ngày 23/8/2016 của UBND huyện N và lời trình bày của người đại diện người bị kiện UBND huyện N tại phiên tòa, như sau:

Theo bà L trình bày thì thửa đất của bà có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Đ một đám ruộng diện tích 1 sào, 9 thước, 7 tấc theo Giấy bán đất lai thực lập ngày 20/4/1974 và được chính quyền Kỳ Hà (cũ) chứng thực. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà sử dụng đất canh tác hoa màu liên tục, ổn định, tuy nhiên không thực hiện việc đăng ký kê khai theo Chỉ thị 299/TTg và Nghị định 64/CP. Đến năm 1999, Nhà nước làm đường vỡ công, thửa đất này bị ngập mặn không sử dụng được nên bỏ đất trống từ năm 1999 đến nay; khi Nhà nước tiến hành xây dựng Trường Mẫu giáo BM thì không có tài sản gì của bà trên đất; hiện tại vị trí đất bà đang khiếu nại yêu cầu bồi thường nằm toàn bộ trong khuôn viên của Trường Mẫu giáo BM *(theo biên bản làm việc lập ngày 09/3/2015 của Thanh tra huyện với bà L)*.

Tại biên bản làm việc của Thanh tra huyện với UBND xã T ngày 11/02/2015 ghi nhận: Sau khi nhận chuyển nhượng, bà L canh tác hoa màu trên đất đến năm 1999 thì không sử dụng nữa với lý do bị ngập úng. Từ năm 1999 đến thời điểm trước khi san ủi để xây dựng Trường Mẫu giáo BM thì khu vực này để trống, không có cây cối hay tài sản gì của bà L. Theo hồ sơ 64/CP thể hiện diện tích đất bà L khiếu nại thuộc một phần thửa đất số 43, loại đất hoang và một phần thửa đất số 44, loại đất chuyên dùng khác, thuộc tờ bản đồ số 4, do UBND xã T quản lý *(hồ sơ 64/CP của xã T lập ngày 15/01/1999, UBND xã công nhận ngày 13/4/1999, Giám đốc Sở Địa chính Quảng Nam duyệt ngày 20/4/1999)*.

Theo biên bản xác minh ngày 26/11/2014 của UBND xã T với Công ty xây dựng TG thì vào khoảng tháng 7/2014, Công ty tiến hành thi công san lấp mặt bằng thì không thấy cây cối, hoa màu hoặc vật kiến trúc gì trên đất mà chỉ có cây

cỏ dại như cây giá, cây dương vĩ và cây bần.

Ngày 04/02/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng Trường Mẫu giáo công lập BM tại xã T, huyện N. Tại quyết định này thu hồi đất của UBND xã T quản lý giao cho Trường Mẫu giáo công lập BM để xây dựng cơ sở Trường Mẫu giáo, diện tích 4.020m², trong đó 192m² đất bằng chưa sử dụng, 2.180m² đất trồng cây hàng năm và 1.648m² đất chuyên dùng khác. Như vậy, đến tháng 02/2015 UBND tỉnh Quảng Nam mới ban hành quyết định thu hồi đất nhưng không thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân mà thu hồi đất của UBND xã T quản lý. Từ cơ sở trên nhận thấy bà L sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng của ông Đ từ năm 1974 và sử dụng đất cho đến năm 1999, từ sau năm 1999 đến tháng 7/2014 bà L không sử dụng. Như vậy bà L sử dụng đất không ổn định, không liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai, do đó không đủ điều kiện để được cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 100 và không đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của Luật Đất đai 2013. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L là không có cơ sở để xem xét.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện tại phiên tòa có quan điểm: Phần diện tích đất bà L khiếu nại, khởi kiện có nguồn gốc bà L nhận chuyển nhượng từ ông Đ từ năm 1974 có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và quản lý sử dụng đất cho đến năm 1999. Vì bà L là người quản lý đất, đứng tên kê khai, trực tiếp chỉ dẫn cho Đoàn đo đạc do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam chủ trì đo năm 2009-2010. Bà L không từ bỏ quyền sử dụng đất và cũng chưa bị mất quyền sử dụng đất. Còn việc bà L không sử dụng đất từ năm 2000 đến nay là do khách quan (*năm 1999 Nhà nước làm đường vỡ Cống, thửa đất này bị ngập mặn không sử dụng được*). UBND huyện N thừa nhận bà L sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng của ông Đ từ năm 1974 và sử dụng đất cho đến năm 1999, nhưng UBND xã T lại kê khai 299/TTg là không đúng. Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 99; điểm e khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, bà L đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSDĐ. Do đó, Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của UBND huyện N về việc giải quyết khiếu nại là không đúng qui định pháp luật. Đề nghị: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L, hủy Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của UBND huyện N; buộc UBND huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cho gia đình bà L đối với các thửa đất số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích

601,4m² và thửa số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện tại phiên tòa có quan điểm: Việc bà L cho rằng không tiếp tục sử dụng phần diện tích đất khiếu nại, khởi kiện với lý do bị ngập úng là không có cơ sở. UBND huyện N không giao đất cho bà L nên không phải thu hồi đất của bà L. Do bà L không sử dụng đất từ năm 1999 nên không đủ điều kiện để được cấp Giấy CNQSDĐ, do đó không đủ điều kiện để bồi thường. Đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 30/2016/HC-ST ngày 20/9/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định:

Áp dụng khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật Tổ tụng hành chính 2015 khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh Án phí lệ phí Tòa án:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L.

Xử: Hủy Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện N về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị L và buộc Ủy ban nhân dân huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị L đối với các thửa đất số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích 601,4m² và thửa đất số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm và công bố quyền kháng cáo.

Ngày 30/9/2016, UBND huyện N đã làm đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 30/2016/HC-ST ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2016/HC-ST ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L về việc đề nghị UBND huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho bà đối với thửa đất số 62, tờ bản đồ số 12, diện tích 601,4m² và thửa đất số 74, tờ bản đồ số 12, diện tích 765m² tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, các đương sự không thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Bên bị kiện

vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo:

Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa:

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: Ngày 15/12/2015, bà L có đơn yêu cầu UBND huyện N lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cho gia đình bà các thửa đất số 62 tờ bản đồ 12 diện tích 601,4 m² tại thôn T, xã T, huyện N. Sau khi thụ lý đơn, UBND huyện N không tiến hành đối thoại, và không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại mà ban hành Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 là trái với quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Khiếu nại năm 2011.

Xét đơn kháng cáo của UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam, HĐXX xét thấy: Ngày 20/4/2014, ông Đ có giấy bán đất lai thực cho bà Nguyễn Thị L 01 đám ruộng diện tích một sào chính thước bảy tấc được chính quyền xã Kỳ Hà (cũ) chứng thực. Về nguồn gốc đất nêu trên đã được các bên thừa nhận, trong quá trình xác minh của Thanh tra huyện N khi giải quyết đơn khiếu nại của bà L. Vì vậy, có đủ căn cứ xác nhận việc bà L nhận chuyển nhượng diện tích đất nêu trên của ông Đ là có thật. Sau khi nhận chuyển nhượng đất, bà L liên tục canh tác trên diện tích đất này đến năm 1999. Tuy nhiên, sau năm 1999 đến năm 2014, Nhà nước làm đường DH6 gây vỡ cống ngập úng nhiên nước mặn, do vậy bà L không thể sử dụng diện tích đất này được nữa (BL 43 và 46).

Trong quá trình quản lý sử dụng đất, bà L có thực hiện việc kê khai theo quy định chung khi Nhà nước có yêu cầu, thể hiện tại biên bản làm việc ngày 16/9/2014 tại UBND xã T, huyện N (BL 50). Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định bà L không từ bỏ quyền sử dụng đất và cũng chưa mất quyền sử dụng đất. UBND huyện N ban hành Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 trả lời đơn của bà L là không đúng với các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà L. Án sơ thẩm chấp nhận đơn khởi kiện của bà L là có căn cứ đúng pháp luật. Do đó, đơn kháng cáo của UBND huyện N là không có cơ sở để được chấp nhận. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của UBND huyện N. UBND huyện N phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Áp dụng Khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

- Không chấp nhận đơn kháng cáo của UBND huyện N về việc kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm số 30/2016/HC-ST ngày 20/9/2016 của TAND tỉnh Quảng Nam. Giữ nguyên quyết định của bản án số 30/HC-ST ngày 20/4/2016.

- Áp dụng Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật Tổ tụng hành chính năm 2013, Khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị L.

Xử: Hủy Công văn số 515/UBND-TNMT ngày 18/5/2016 của UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị L và buộc UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị L đối với các thửa đất số 62 tờ bản đồ số 12 diện tích 601,4m² và thửa đất số 74 tờ bản đồ số 12 diện tích 765m² tại thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định của pháp luật.

- UBND huyện N, tỉnh Quảng Nam phải nộp 200.000đ án phí phúc thẩm, đã nộp tạm ứng tại biên lai số 000437 ngày 10/10/2016 số tiền 200.000đ. Nay số tiền tạm ứng được chuyển thành tiền án phí phúc thẩm.

- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo không bị kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

- Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (03/3/2017).

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- Cục THADS tỉnh Quảng Nam;
- Các đương sự;
- Lưu án văn;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đã ký

Mai Xuân Thành